La Constitución y las instituciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una constitución y por qué es la norma más importante
- Conocer cómo se aprobó la Constitución española de 1978
- Identificar derechos y deberes fundamentales
- Distinguir los tres poderes del Estado y qué institución ejerce cada uno
- Describir la organización territorial: municipios, provincias y comunidades autónomas
- Valorar la democracia y la participación ciudadana

Para pensar

En clase hacéis unas normas de convivencia al principio de curso y todos se comprometen a cumplirlas. ¿Existe algo parecido para todo un país?

Explicación

¿Qué es una constitución?

Para convivir en sociedad necesitamos **normas**. En casa, en el colegio o en un equipo deportivo hay normas; en un país, las normas se llaman **leyes**.

La Constitución es la **ley más importante** de un país, la «ley de leyes». Todas las demás leyes deben respetarla: si una ley va en contra de la Constitución, no es válida.

La Constitución establece:

• Los **derechos** y **libertades** de las personas: lo que todos podemos hacer y lo que nadie nos puede impedir.
• Los **deberes** de los ciudadanos: lo que debemos hacer por el bien de todos.
• La **organización del Estado**: qué instituciones existen, quién hace las leyes, quién gobierna y quién juzga.
• La **organización del territorio**: municipios, provincias y comunidades autónomas.

Un país en el que los ciudadanos eligen a sus gobernantes y en el que todos, incluidos los gobernantes, deben cumplir la ley, es una democracia. La palabra viene del griego y significa «gobierno del pueblo». En una democracia, el poder pertenece a los ciudadanos, que lo ejercen sobre todo votando en las **elecciones**.



La Constitución española de 1978

Durante casi cuarenta años, entre 1939 y 1975, España estuvo gobernada por una **dictadura**, la del general Franco. En una dictadura, una persona o un grupo

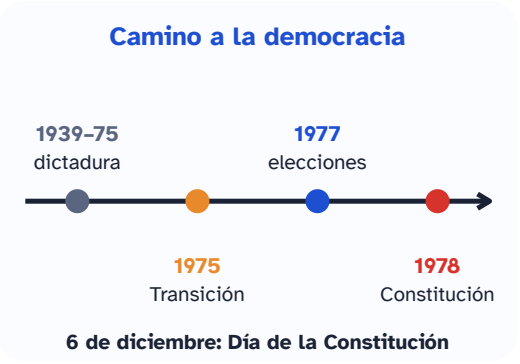
concentra todo el poder, los ciudadanos no pueden elegir a sus gobernantes y muchas libertades, como la de expresión o la de reunión, están prohibidas.

Tras la muerte de Franco, en 1975, comenzó la Transición: el paso pacífico de la dictadura a la democracia. En 1977 se celebraron las primeras elecciones libres en más de cuarenta años, y los representantes elegidos redactaron una nueva Constitución. Participaron políticos de ideas muy diferentes, que tuvieron que dialogar y llegar a acuerdos. Por eso se la conoce como la «Constitución del consenso».

El **6 de diciembre de 1978** los españoles votaron en un **referéndum** y la aprobaron por amplia mayoría. Por eso el 6 de diciembre es el **Día de la Constitución**, fiesta nacional.

La Constitución tiene 169 artículos. Su primer artículo dice que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la monarquía parlamentaria: hay un rey o una reina como jefe del Estado, pero quien gobierna es el Gobierno, que depende del Parlamento elegido por los ciudadanos.

Es la Constitución que más tiempo ha estado en vigor en la historia de España.



Derechos y deberes

La Constitución reconoce que todas las personas son **iguales ante la ley**, sin que pueda haber discriminación por nacer en un lugar u otro, por ser chico o chica, por la religión, las opiniones o cualquier otra circunstancia.

Algunos de los derechos que reconoce son:

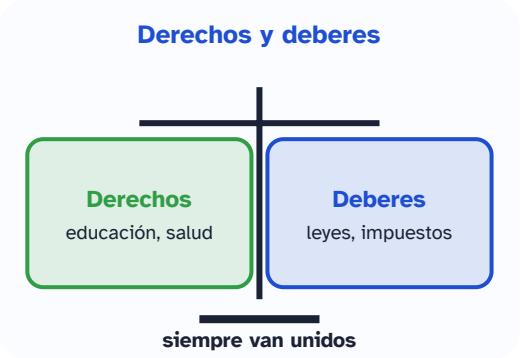
- El derecho a la **vida** y a la integridad física.
- La **libertad** de pensamiento, de religión y de expresión: decir y escribir lo que pensamos, respetando a los demás.

• El derecho de **reunión** y de **asociación**.
• El derecho a **votar** y a ser elegido.
• El derecho a la **educación**: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
• El derecho a la protección de la **salud**.
• El derecho a una **vivienda** digna, al **trabajo** y a disfrutar de un **medio ambiente** adecuado.

Y algunos de los deberes:

• **Cumplir las leyes**.
• **Pagar impuestos**, según lo que tiene cada uno, para sostener los servicios públicos: colegios, hospitales, carreteras, bomberos...
• Respetar los **derechos de los demás**.
• **Cuidar el medio ambiente** y el patrimonio.
• Estudiar durante la enseñanza obligatoria.

Derechos y deberes van siempre unidos: mi derecho a expresarme termina donde empieza tu derecho a ser respetado.



La separación de poderes

En una democracia, el poder no puede estar en manos de una sola persona, porque podría abusar de él. Por eso se divide en tres poderes independientes, que se controlan entre sí:

• El poder legislativo: elabora y aprueba las **leyes**. En España lo ejercen las **Cortes Generales**, es decir, el Parlamento.

• El poder ejecutivo: **gobierna**, es decir, hace que se cumplan las leyes y dirige el país: decide en qué se gasta el dinero público, dirige la política exterior, la defensa... Lo ejerce el **Gobierno**.

• El poder judicial: **juzga**, es decir, decide si se han cumplido las leyes y resuelve los conflictos. Lo ejercen los **jueces y tribunales**, que deben ser independientes: nadie puede decirles cómo tienen que juzgar.

Esta idea de dividir el poder la propuso hace casi tres siglos un pensador francés llamado Montesquieu, y hoy la siguen todos los países democráticos.

Además, el **Tribunal Constitucional** vigila que las leyes respeten la Constitución, y el **Defensor del Pueblo** protege los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones.



Las instituciones del Estado

Veamos las principales instituciones que establece la Constitución:

• **La Corona**. El **rey** (o la reina) es el **jefe del Estado**. Representa a España, sobre todo en las relaciones con otros países, y es símbolo de su unidad. Firma las leyes y propone al candidato a presidente del Gobierno, pero no gobierna: sus actos deben ser respaldados por el Gobierno o las Cortes. El actual rey es Felipe VI y la heredera es la princesa Leonor.

• **Las Cortes Generales**. Tienen dos cámaras: el **Congreso de los Diputados**, con 350 diputados, y el **Senado**, que representa especialmente a los territorios. Sus miembros los eligen los ciudadanos cada cuatro años. Aprueban las leyes y los presupuestos del Estado, y controlan al Gobierno. Su sede está en Madrid.

• **El Gobierno**. Está formado por el **presidente** o la presidenta del Gobierno, los vicepresidentes y los **ministros**, cada uno a cargo de un ministerio (Educación, Sanidad, Hacienda...). El presidente es elegido por el Congreso.

• **El poder judicial**. Lo forman jueces y tribunales de toda España. El tribunal más alto es el **Tribunal Supremo**.



Cómo se hace una ley

Las leyes no las hace una persona sola. Siguen un camino en el que participan varias instituciones:

1. **Propuesta**. El Gobierno (proyecto de ley) o los grupos parlamentarios (proposición de ley) presentan un texto. También pueden proponer una ley los propios ciudadanos, si reúnen al menos 500.000 firmas: es la **iniciativa legislativa popular**.

2. **Debate en el Congreso**. Los diputados estudian el texto, proponen cambios (llamados enmiendas), lo debaten y lo votan. Si la mayoría vota a favor, sigue adelante.

3. **Paso por el Senado**. Los senadores también lo revisan y pueden aprobarlo, modificarlo o vetarlo; después el Congreso tiene la última palabra.

4. **Sanción y promulgación**. El rey firma la ley.

5. **Publicación**. La ley se publica en el **Boletín Oficial del Estado (BOE)**, y a partir de entonces todos debemos cumplirla. Nadie puede decir que no cumple una ley porque no la conocía.

Las votaciones en el Congreso se hacen hoy de forma electrónica desde el escaño de cada diputado, y las sesiones se pueden ver en directo por internet. Así los ciudadanos podemos saber qué votan nuestros representantes.



La organización territorial

La Constitución organiza el territorio de España en **municipios**, **provincias** y **comunidades autónomas**:

• El municipio es la unidad más pequeña. Puede ser una ciudad, un pueblo o varios pueblos juntos. Hay más de 8.000 en España. Lo gobierna el **ayuntamiento**, formado por el **alcalde** o la alcaldesa y los **concejales**, que eligen los vecinos cada cuatro años. Se ocupa de servicios cercanos: limpieza de calles, alumbrado, parques, agua, policía local, bibliotecas, fiestas...

• La provincia agrupa varios municipios. Hay **50 provincias**. Su órgano de gobierno suele ser la **diputación provincial**, que ayuda sobre todo a los municipios pequeños. En las islas existen los cabildos (Canarias) y los consejos insulares (Baleares).

• La comunidad autónoma agrupa una o varias provincias con características históricas y culturales comunes. España tiene **17 comunidades autónomas** y **2 ciudades autónomas**, Ceuta y Melilla. Cada comunidad tiene su **Estatuto de Autonomía**, su parlamento, su gobierno y su presidente, y se encarga de asuntos como la educación, la sanidad o el transporte en su territorio.

Algunas comunidades tienen, además del castellano, otra **lengua cooficial**: el catalán, el gallego, el euskera y el valenciano. Todas son una riqueza cultural de España.



Las elecciones y la participación

En una democracia, los ciudadanos participan en el gobierno sobre todo a través de las elecciones: votan para elegir a sus representantes. En España hay:

- **Elecciones generales**: para elegir el Congreso y el Senado.
- **Elecciones autonómicas**: para elegir el parlamento de cada comunidad.
- **Elecciones municipales**: para elegir a los concejales de cada ayuntamiento.
- **Elecciones europeas**: para elegir el Parlamento Europeo, porque España forma parte de la **Unión Europea** desde 1986.

Normalmente se celebran cada **cuatro años** (las europeas, cada cinco). Pueden votar los ciudadanos **mayores de 18 años**. El voto es:

- **Universal**: pueden votar todos los mayores de edad, sin distinción.
- **Libre**: cada uno vota a quien quiere, sin presiones.
- **Igual**: el voto de cada persona vale lo mismo.
- **Secreto**: nadie tiene por qué saber a quién has votado. Por eso se vota en sobres cerrados y hay cabinas.

Los candidatos se presentan en **partidos políticos**, que defienden distintas ideas sobre cómo mejorar el país.

Pero participar es mucho más que votar: también es informarse, formar parte de asociaciones, hacer voluntariado o, en el colegio, elegir a los delegados de clase y participar en el consejo escolar.



Los símbolos y la convivencia democrática

La Constitución también establece los **símbolos** de España:

- La **bandera**, con tres franjas horizontales: roja, amarilla (el doble de ancha) y roja.
- El **escudo**, que recoge los símbolos de los antiguos reinos: Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada.
- El **himno nacional**, la Marcha Real, que no tiene letra oficial.

Cada comunidad autónoma tiene, además, su propia bandera, su escudo y su himno, y su día festivo.

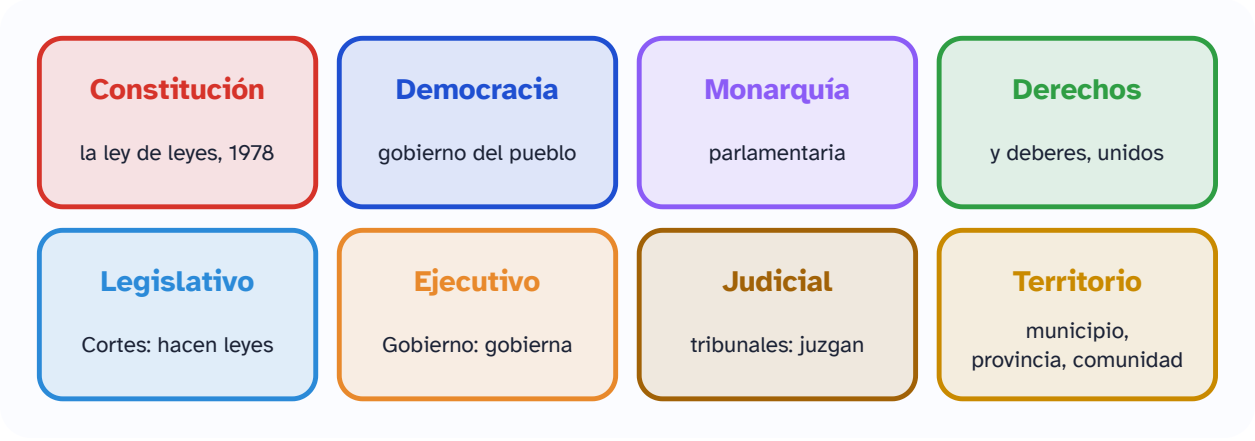
La democracia no funciona sola: necesita ciudadanos que la cuiden. Algunos valores democráticos que practicamos también en el colegio son:

- El **diálogo**: resolver los desacuerdos hablando, no con insultos ni con violencia.
- El **respeto** a las opiniones distintas de las nuestras.
- La **tolerancia** y la **igualdad**: nadie vale más que nadie.
- La **responsabilidad**: cumplir las normas y nuestros compromisos.
- La **solidaridad**: ayudar a quien lo necesita.
- La **participación**: implicarse en lo que es de todos.

Cuando en clase votáis al delegado, debatís respetando turnos o aprobáis entre todos las normas del aula, estáis practicando la democracia.



La Constitución y las instituciones en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es la Constitución y por qué se llama «ley de leyes»?**

2. **¿Cuándo y cómo se aprobó la Constitución española?**

3. **¿Qué es una monarquía parlamentaria?**

4. **Escribe tres derechos y tres deberes.**

5. **¿Por qué se separan los poderes del Estado?**

6. **¿Qué dos cámaras forman las Cortes Generales?**

7. **Ordena los pasos para hacer una ley.**

8. **¿Cuántas comunidades autónomas y provincias tiene España?**

9. **¿Qué servicios presta el ayuntamiento? Nombra cuatro.**

10. **Explica qué significa que el voto sea secreto.**

Practica

1. **La Constitución española se aprobó en...**

   A) 1978
   B) 1975
   C) 1986

2. **El Día de la Constitución es el...**

   A) 12 de octubre
   B) 6 de diciembre
   C) 1 de mayo

3. **El poder que hace las leyes es el...**

   A) judicial
   B) ejecutivo
   C) legislativo

4. **El poder ejecutivo lo ejerce el...**

   A) Gobierno
   B) Senado
   C) Tribunal Supremo

5. **El Congreso tiene...**

   A) 17 diputados
   B) 350 diputados
   C) 50 diputados

6. **El jefe del Estado en España es...**

   A) el presidente del Gobierno
   B) el alcalde
   C) el rey

7. **Las leyes se publican en el...**

   A) BOE
   B) INE
   C) periódico del colegio

8. **El municipio lo gobierna el...**

   A) Senado

B) ayuntamiento

C) Gobierno central

9. **En España se puede votar desde los...**

A) 16 años

B) 21 años

C) 18 años

10. **España entró en la Unión Europea en...**

A) 1986

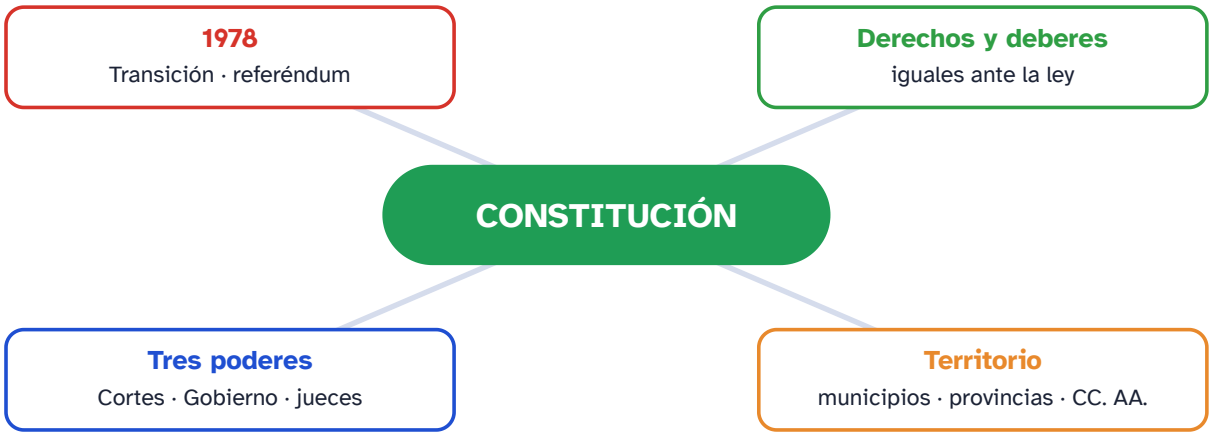
B) 1978

C) 2002

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la Constitución y para qué sirve; Cuáles son los tres poderes y quién los ejerce; Cómo se organiza el territorio de España.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Constitución

Ley más importante de un país.

Democracia

Sistema en el que el poder es de los ciudadanos.

Monarquía parlamentaria

El rey es jefe del Estado; gobierna el Gobierno.

Poder legislativo

Hace las leyes: las Cortes Generales.

Poder ejecutivo

Gobierna: el Gobierno.

Poder judicial

Juzga: jueces y tribunales.

Comunidad autónoma

Territorio con Estatuto, parlamento y gobierno propios.

Ayuntamiento

Gobierno del municipio: alcalde y concejales.

Soluciones

1. **A)** En 1978.
2. **B)** 6 de diciembre.
3. **C)** Legislativo.
4. **A)** El Gobierno.
5. **B)** 350 diputados.
6. **C)** El rey.
7. **A)** Boletín Oficial del Estado.
8. **B)** El ayuntamiento.
9. **C)** 18 años.
10. **A)** En 1986.

Soluciones de los ejercicios

1. La ley más importante de un país; todas las demás leyes deben respetarla.
2. El 6 de diciembre de 1978, por referéndum de los ciudadanos.
3. Un sistema con un rey como jefe del Estado, en el que gobierna un Gobierno que depende del Parlamento elegido por los ciudadanos.
4. Derechos: educación, salud, libertad de expresión. Deberes: cumplir las leyes, pagar impuestos, respetar a los demás.
5. Para que nadie concentre todo el poder y abuse de él; se controlan entre sí.
6. El Congreso de los Diputados y el Senado.
7. Propuesta, debate y votación en el Congreso, revisión en el Senado, firma del rey y publicación en el BOE.
8. 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y 50 provincias.
9. Limpieza, alumbrado, parques, agua, policía local, bibliotecas.
10. Que nadie tiene por qué saber a quién votas; se vota en sobre cerrado.